Poder Judiciário da Paraíba
14ª Vara Cível da Capital

PROCESSO: 0801127-20.2024.8.15.2001

AUTOR: NADJA MOTA REIS

REU: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA

SENTENÇA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL E DOMICILIAR. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de ressarcimento proposta por NADJA MOTA REIS em face da operadora de saúde ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, com pedido de restituição do valor de R$ 144.200,00 referentes à aquisição, por meios próprios, do medicamento antineoplásico oral Sotorasibe (Lumakras) 120 mg, cujo

fornecimento fora indevidamente negado pela ré, apesar de ordem judicial anterior. Após o falecimento da autora, seus filhos foram habilitados no polo ativo da demanda na qualidade de herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa da operadora de saúde em cobrir medicamento antineoplásico de uso oral domiciliar sob o fundamento de ausência no Rol de Procedimentos da ANS e cláusula contratual excludente; (ii) determinar se é devido o ressarcimento das despesas médicas suportadas pela autora em virtude da omissão contratual e do descumprimento de ordem judicial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, após a vigência da Lei nº 14.454/2022, tem natureza de referencial básico, o que permite a cobertura de tratamentos não incluídos no rol, desde que presentes critérios técnicos e clínicos adequados.

2. Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar têm cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, conforme previsto na RN nº 465/2021 e na Lei nº 9.656/1998.

3.

A recusa da operadora em fornecer o medicamento prescrito por médico assistente, especialmente em casos de câncer avançado, constitui ilícito contratual e afronta à função social do contrato, à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.

4. A operadora descumpriu decisão judicial anterior que determinava a cobertura do medicamento, obrigando a autora a suportar com recursos próprios o custo do tratamento, o que gera responsabilidade civil por danos materiais.

5. Restaram comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal direto, legitimando o pedido de ressarcimento do valor despendido, atualizado e acrescido de juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A operadora de saúde não pode recusar a cobertura de medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar prescrito por profissional habilitado, mesmo que ausente no rol da ANS, desde que observados os critérios legais e técnicos aplicáveis.

2. O rol da ANS tem natureza exemplificativa, sendo referência mínima e não taxativa, conforme dispõe a Lei nº 14.454/2022.

3.

É devida a restituição das despesas médicas suportadas pelo beneficiário diante de negativa indevida de cobertura e descumprimento de ordem judicial pela operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e 196; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 110, 355, I, e 487, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI e §12, e 12, II, "g"; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021, arts. 2º e 18, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 292901/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2013; TJSP, Apelação Cível nº 1029865-08.2024.8.26.0100, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 15.04.2025; TJDF, AC nº 0726188-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 19.03.2025.

Vistos, etc.

NADJA MOTA REIS propôs a presente ação de ressarcimento de despesas médicas em face da empresa **ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA**, alegando que, sendo portadora de adenocarcinoma pulmonar metastático (T4N3M1a – IVa), necessitava de uso contínuo do medicamento Sotorasibe (nome comercial Lumakras) 120 mg, cuja cobertura foi indevidamente negada pela ré, sob o fundamento de que o referido fármaco não constava no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

A autora alegou ainda que, embora houvesse obtido tutela antecipada em processo anterior (nº 0854173-55.2023.8.15.2001), a ré descumpriu a ordem judicial, o que a obrigou a adquirir diretamente o medicamento nos meses de setembro e outubro de 2023, suportando o custo de R$ 144.200,00, valor que ora busca ver ressarcido.

O presente feito tramitou, inicialmente, perante a 8ª Vara Cível da Capital, que, por meio da decisão de ID.84238888, declinou da competência em favor deste juízo, em razão da prevenção reconhecida em relação ao processo de nº 0854173-55.2023.8.15.2001.

Audiência de conciliação sem acordo (ID.89035316).

Citada, a parte ré apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura. Argumentou que o medicamento pleiteado não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Sua cobertura não está prevista contratualmente. A atividade das operadoras de planos de saúde possui natureza suplementar, cabendo ao Estado a responsabilidade primária pela garantia do direito à saúde. A imposição judicial de tratamentos não previstos compromete o equilíbrio atuarial e coloca em risco a sustentabilidade do sistema mutualista (ID.90140315).

Réplica à contestação (ID.90845688).

A parte autora, por meio da petição de ID.90942502, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Durante o curso do processo, a autora faleceu em 29 de dezembro de 2024, o processo foi suspenso nos termos da decisão de ID.106547297

Ato contínuo, os filhos LUCIANO MOTA REIS NETO, RAPHAEL REIS FERREIRA DA COSTA e NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA, por meio da petição de ID.108451029, manifestaram-se nos autos, requerendo sua habilitação como herdeiros.

Ausentes os pedidos de outras provas a serem produzidas, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É O BREVE RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

I – DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS

Nos termos do art. 110 do CPC, é plenamente possível a substituição da parte falecida por seus sucessores, especialmente quando o objeto da lide diz respeito a direito patrimonial disponível, como ressarcimento de despesas médicas suportadas pela falecida em vida.

Os herdeiros apresentaram certidão de óbito da autora e documentos pessoais suficientes à comprovação do vínculo sucessório. Assim, **DEFIRO** o pedido de habilitação dos herdeiros de NADJA MOTA REIS, para assumirem o polo ativo da demanda.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de provas adicionais, o que se verifica neste caso, pois todos os elementos fáticos relevantes estão documentalmente comprovados nos autos.

III – DA FUNDAMENTAÇÃO

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, impõe-se registrar, brevemente, o histórico da relação contratual mantida entre as partes, bem como os principais acontecimentos que motivaram o ajuizamento da presente ação.

A autora originária mantinha vínculo contratual com a operadora ré, na qualidade de beneficiária de plano de saúde, desde o ano de 2019. Já naquele ano, teve de acionar o Poder Judiciário para obter o fornecimento de tratamento quimioterápico negado pela operadora, conforme se depreende do processo nº 0872607-34.2019.8.15.2001.

Em 2023, com o agravamento da enfermidade – adenocarcinoma pulmonar metastático em estágio IV –, foi indicado novo protocolo de tratamento, com a prescrição médica do fármaco Lumakras 120 mg, na posologia de 8 comprimidos por dia, totalizando 240

unidades mensais. Considerando o elevado custo do fármaco — R$ 84.662,20 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) mensais —, a autora formulou pedido administrativo à operadora, pleiteando a cobertura do tratamento.

O pedido, no entanto, foi indeferido sob o argumento de ausência de previsão contratual e de exclusão do medicamento do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Diante da negativa, da urgência do tratamento e do risco iminente à vida, a autora ajuizou nova ação judicial, com pedido de tutela antecipada, autuada sob o nº 0854173-55.2023.8.15.2001.

Apesar da ordem judicial proferida naquele feito, a operadora não autorizou o fornecimento do medicamento, razão pela qual a autora, utilizando recursos próprios, adquiriu os fármacos nos meses de setembro e outubro de 2023, desembolsando o montante de R$ 144.200,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos reais).

Em razão desses fatos, foi ajuizada a presente ação visando ao ressarcimento das despesas médicas.

A beneficiária veio a óbito em 29 de dezembro de 2024. Os autores, na qualidade de seus filhos e herdeiros, buscam nesta demanda o ressarcimento das despesas médicas suportadas pela genitora, diante da comprovada omissão contratual da ré, mesmo após determinação judicial.

Superado o relato fático, passa-se à análise do mérito.

A controvérsia central cinge-se à legalidade da recusa da operadora de saúde em custear o fármaco Lumakras (sotorasib), sob o argumento de ausência de previsão contratual e de exclusão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como à obrigação de ressarcimento pelos valores que a beneficiária desembolsou para dar continuidade ao tratamento oncológico de urgência.

A defesa da ré repousa na alegação de que o medicamento Sotorasibe (Lumakras) não constava no Rol da ANS, sendo de uso domiciliar, o que excluiria sua obrigação contratual de cobertura.

De início, cumpre registrar que a taxatividade do rol da ANS tem sido objeto de debate jurídico.

Conquanto o artigo 2º da RN 465/2021 tenha estabelecido que *"para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos"*, o estudo do conjunto das normas existentes promoveu a melhor compreensão da matéria.

Em junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.886.929/SP, definiu que o rol da ANS tinha caráter taxativo.

Entretanto, em 21 de setembro de 2022, foi aprovada a Lei 14.454/2022, que modificou a Lei n.º 9.656/1998, estabelecendo, expressamente, no art. 10, § 12, que:

> "§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde."

Como se vê, o rol da ANS passou a ser considerado referencial básico, não taxativo.

Assim, atualmente, o rol da ANS não é considerado taxativo, mas referencial básico. Isso significa que tratamentos e medicamentos fora do rol podem ser de cobertura obrigatória se atenderem aos critérios estabelecidos na legislação vigente, especialmente para os casos de medicamentos antineoplásicos orais, para uso domiciliar, com previsão específica de cobertura na própria RN 465/2021 (art. 18, X).

No caso dos autos, segundo o relatório médico subscrito pelo médico Igor Lemos Duarte - CRM 5594/PB, e acostado no ID.84233920, extrai-se que:

> *"Paciente Nadja Mota Reis é portadora de neoplasia maligna do pulmão, diagnosticada em 17/09/19 como adenocarcinoma PDL1, ALK, ROS, KRAS, EGFR, BRAF e RAS negativos. Apresentava PET-CT com doença metastática em pulmão, pleura, com linfangite carcinomatosa e linfonodomegalias mediastinais. Iniciado tratamento paliativo com quimioterapia em 11/2019, seguido por múltiplos esquemas quimioterápicos devido à progressão de doença subsequente.*
>
> *Mais recentemente, realizou novo perfil molecular, sendo identificada mutação em KRAS G12C, estando indicado o uso da medicação Sotorasibe 960 mg/dia (8 comprimidos/dia) até progressão de doença e/ou toxicidade limitante. o estudo que demonstra benefício é o CODEBREAK 100 (em anexo), que demonstrou resposta clínica objetiva clinicamente significativa e durável entre os participantes portadores de adenocarcinoma de pulmão.*
>
> *Considerando doença avançada, em progressão de doença peritoneal em último PET-CT 22/08/23, solicito urgência na liberação da medicação.*
>
> *CID10 C34".*

Logo, consubstancia ilícito contratual a recusa da cobertura pela empresa fornecedora de plano de saúde, em contrariedade ao parecer médico, sob a justificativa de que não haveria a cobertura contratual por consistir em medicamento cujo uso não é exclusivamente hospitalar.

Tampouco cabe ao plano de saúde determinar ou discordar dos procedimentos necessários e da forma de tratamento, estabelecidos pelo Médico para o caso concreto, ainda que se trate de procedimento que não se encontra previsto nas diretrizes de utilização da ANS. Afinal, não se esgotam os tratamentos ao texto administrativo da ANS, mesmo porque a relação contratual deve ser interpretada à luz da lei de regência e do Código de Defesa do Consumidor e a eleição do tratamento médico mais indicado é casuística

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cláusulas limitativas do contrato de plano de saúde não podem impedir o tratamento prescrito por profissional habilitado, sobretudo em casos de doenças graves, como o câncer, sob pena de afronta à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes

> APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL DOMICILIAR. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. SELIC DEDUZIDA DO IPCA-E. LEI Nº 14.905/2024. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois, apesar da reprodução parcial da contestação, houve impugnação específica quanto à Resolução Normativa nº 465 da ANS, ao dano moral e ao índice dos juros. Com o advento da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS passou a ser considerado como referencial básico, e não taxativo, possibilitando a cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais. Os

medicamentos antineoplásicos para uso domiciliar possuem cobertura assegurada pelo art. 10, VI c/c art. 12, II, g, da Lei nº 9.656/1998, sendo indevida a negativa de fornecimento. Configura dano moral a recusa injustificada ao fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento de câncer, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário em situação de urgência, colocando em risco a continuidade do tratamento de doença grave. Nos termos da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, o valor da indenização por dano moral deve ser atualizado com correção monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora calculados pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA do mesmo período. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1029865-08.2024.8.26.0100; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2025; Data de Registro: 15/04/2025) (TJSP; AC 1029865-08.2024.8.26.0100; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; Julg. 15/04/2025)

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR CAUSA. REJEIÇÃO. USO OFF-LABEL. DIREITO À SAÚDE. LEI Nº 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso em análise, a magistrada

sentenciante entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, uma vez que os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório a ensejar nulidade. Preliminar rejeitada. 2. Em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde por período indeterminado, o valor a ser atribuído à causa deve ser apurado de forma estimativa, consoante aproximada avaliação da vantagem econômica alcançada e sem desconsiderar o proveito econômico que a parte venha a ter com a procedência do pedido. Preliminar rejeitada. 3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que se sejam de uso off label, independentemente da natureza exemplificativa ou taxativa do rol da ANS. Precedentes do colendo STJ. 4. Compete ao profissional habilitado indicar o tratamento adequado da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à operadora de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Precedentes do colendo STJ. 5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa, que deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AC

> 0726188-77.2024.8.07.0001; Ac. 1980363; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Maurício Silva Miranda; Julg. 19/03/2025; Publ. PJe 01/04/2025).

Ademais, já decidiu o STJ que *"é abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrados em ambiente ambulatorial ou domiciliar"* (AgInt no REsp 292901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013)

Sobre o tema ora tratado, confira-se:

> PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (FREMANEZUMABE). PACIENTE PORTADORA DE MIGRÂNEA CRÔNICA (CID G43.9). Comprometimento da qualidade de vida. Inúmeras terapias profiláticas prévias, sem resultado satisfatório. Prescrição de FREMANEZUMABE 225mg. Negativa de cobertura, sob o argumento de que o medicamento é de uso domiciliar (administração fora do regime de internação hospitalar ou ambulatorial de urgência/emergência) o que exclui do contrato a cobertura obrigatória. Recusa abusiva. Precedentes. Inteligência das Súmulas nº 95 e 102 desta Corte de Justiça. Medicamento registrado na ANVISA. Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1009429-85.2021.8.26.0309; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiai - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2023; Data de Registro: 12/07/2023.

No caso dos autos, a operadora descumpriu ordem judicial pré-existente que lhe impunha o fornecimento do medicamento (processo n° 0854173-55.2023.8.15.2001), razão pela qual a autora, utilizando recursos próprios, adquiriu os fármacos nos meses de setembro e outubro de 2023, desembolsando o montante de R$ 144.200,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos reais), conforme demonstrado nos documentos de ID.84233923 e ID.84233924.

A ré não apenas negou indevidamente a cobertura do tratamento, como descumpriu ordem judicial expressa, expondo a autora a riscos desnecessários e a sacrifício econômico em momento de extrema vulnerabilidade.

Configurado o ato ilícito (art. 186 do CC) e o nexo causal direto entre a conduta da ré e o prejuízo experimentado, é inequívoco o dever de ressarcimento integral da quantia desembolsada, devidamente atualizada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC:

1. **DEFIRO** o pedido de habilitação de LUCIANO MOTA REIS NETO, RAPHAEL REIS FERREIRA DA COSTA e NATHALYA REIS FERREIRA DA COSTA, filhos/herdeiros de NADJA MOTA REIS, qualificados na petição de ID.108451029, para assumirem o polo ativo da demanda;

2. **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,** para **CONDENAR** a ré, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., ao pagamento da quantia de R$ 144.200,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos reais), como ressarcimento das despesas médicas arcadas pela autora, devendo o valor ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde as datas dos desembolsos (setembro e outubro de 2023), e acrescido, mensalmente, de juros mora pela taxa SELIC a contar da citação. Deverá, ainda, ser deduzido, quando no mesmo

período, o índice de correção monetária estabelecido (IPCA), conforme o art. 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905 de 28 de junho de 2024).

3.

;

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário, certifique o trânsito em julgado e adotem-se as seguintes providências:

Intime-se a parte ré para proceder com o recolhimento das custas, no prazo de dez dias.

Recolhidas as custas, aguarde-se o feito em cartório pelo prazo de dez dias, independente de nova conclusão. Em caso de inércia na execução, independente de nova conclusão, arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento, a pedido da parte.

Por outro lado, em caso de interposição de recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contra-arrazoar e, em seguida, remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Publicação e Registro eletrônicos. Intime-se eletronicamente.

João Pessoa, data da assinatura digital.

ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCÃO

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCAO
04/05/2025 11:57:55
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 111894781

25050411575542300000100

IMPRIMIR GERAR PDF